

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

2838 *Secretaría General Técnica.- Resolución de 27 de julio de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la Fundación Orange para la implantación de la iniciativa “GarageLAB” en el IES Valsequillo.*

El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la Fundación Orange para la implantación de la iniciativa “GarageLAB” en el IES Valsequillo, suscrito el 22 de julio de 2026.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2026.- El Secretario General Técnico, Manuel Peinado Bosch.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA FUNDACIÓN ORANGE PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA “GARAGELAB” EN EL IES VALSEQUILLO.

En Canarias, a 22 de julio de 2026.

INTERVIENEN

De una parte, D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez, en calidad de Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, nombrado mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, actuando en nombre y representación de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, en uso de las facultades que le confiere el artículo 29.k), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo 5.2.g) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, aprobado mediante Decreto 84/2024, de 10 de junio.

Y de otra parte, D. Daniel Morales Gutiérrez, en nombre y representación de la Fundación Orange, con NIF G82076860, en su calidad de apoderado en virtud de Escritura de poder n.º 3733 otorgada ante el Notario D. Adolfo Pries Picardo en fecha 7 de julio de 2021, constituida mediante escritura pública de fecha 29 de junio de 1998, autorizada por el Notario de Madrid, D. Fernando de la Cámara García, e inscrita en el Registro de Fundaciones con el n.º 403, con domicilio social en Paseo del Club Deportivo n.º 1, Edificio 8, planta 2 -Parque Empresarial “La Finca”- 28223-Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En adelante las entidades firmantes serán denominadas conjuntamente como las “partes”.

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen la capacidad legal necesaria para suscribir el presente documento y, en su mérito,

EXPONEN

I.- Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que el sistema educativo español se orientará a la consecución, entre otros fines, de “la capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva” [artículo 2.1, letra l)].

II.- Por su parte, el artículo 24, apartado segundo, de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, dispone en su artículo 24 que “la consejería competente en materia educativa promoverá el desarrollo de entornos de aprendizaje abiertos que ofrezcan nuevas condiciones y formas de aprendizaje y docencia adaptadas a un mundo digitalizado, así como la utilización de recursos educativos abiertos, es decir, un mayor acceso al conocimiento, el material didáctico y otros recursos de apoyo en internet y la formación del profesorado y de todos los miembros de la comunidad educativa para que dominen estas tecnologías”.

III.- Que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ostenta la competencia en materia de enseñanza no universitaria, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, y el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, aprobado por Decreto 84/2024, de 10 de junio.

IV.- Que Fundación Orange es una entidad dedicada a promover actividades de investigación, estudio, desarrollo tecnológico y aplicación, fomento empresarial, formación del profesorado y divulgación, relacionados con los campos de las telecomunicaciones y audiovisual, así como la participación en proyectos de interés general y social a favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

V.- Que “GarageLAB” es una iniciativa que persigue acercar la innovación más puntera a aquellos que más lo necesitan integrando la tecnología creativa y nuevos modelos de aprendizaje para hacer crecer y mejorar las capacidades de las personas, a través de las siguientes actuaciones:

- La creación de un espacio digital con identidad propia.
- La formación en tecnologías creativas y fabricación digital.
- La formación en la Metodología GarageLAB: la forma de trabajar dentro de este espacio se sustenta en metodologías activas, basadas en “Design Thinking” y Aprendizaje Basado en Proyectos, cuyos principios se darán a conocer a los profesores en una serie de formaciones y talleres online.
- La creación y mantenimiento de una red que vincule a los centros que participan en el programa a través de encuentros de aprendizaje y experiencias compartidas.

VI.- Que el IES Valsequillo presentó su candidatura a la convocatoria de la Fundación “GarageLAB 2025-2026” y resultó seleccionado entre las candidaturas recibidas, habiendo recibido la información sobre el fallo de la convocatoria y aceptando realizar la citada iniciativa.

Por todo lo anterior, las partes acuerdan formalizar el presente Convenio de Cooperación según las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones para la cooperación entre la Fundación Orange y la Consejería para implementar la iniciativa GarageLAB y el trabajo por proyectos en el IES Valsequillo, conectando al alumnado con el movimiento “maker” e incluyendo FabLab como una metodología que permita desarrollar el currículo de una manera transversal, desdibujando fronteras entre las áreas educativas.

Segunda.- Obligaciones de las partes.

2.1. Obligaciones de la Consejería:

a) Colaborar de buena fe y de una forma activa y participativa con la Fundación Orange, o la entidad que esta designe al efecto, para el desarrollo del proyecto en todo aquello que sea necesario conforme a un criterio razonable para la correcta implementación del proyecto en su integridad.

Para ello, el IES Valsequillo pondrá a disposición del proyecto una persona responsable con la que cualquiera de las personas o entidades implicadas en el proyecto puedan contactar y trabajar.

Asimismo, al menos dos profesionales del IES Valsequillo acudirán a todas las formaciones que la Fundación Orange o cualquier tercero designado por esta ponga a su disposición, al objeto de que el personal del centro adquiera los conocimientos y experiencia necesarios para dar continuidad al proyecto.

b) Comunicar y dar visibilidad del proyecto. La difusión del proyecto, de conformidad con la cláusula séptima.

c) Instalar y hacer uso en el entorno GarageLAB de todas las aportaciones en especie que la Fundación Orange ponga a disposición del IES Valsequillo, así como de todos los materiales proporcionados para el uso de los beneficiarios finales del proyecto.

d) Adquirir el equipamiento digital y materiales relacionados con la impresión digital (impresora 3D, cortadora láser, cortadora de vinilo, equipo de prototipado electrónico...) siguiendo las directrices, pautas y consejos marcados por la Fundación Orange, a través del IES Valsequillo.

Las partes acuerdan que en el supuesto de que el IES Valsequillo, por cualquier causa, no pudiera realizar la compra de los materiales o la compra de los mismos se dilate en el tiempo impactando en el calendario establecido, la Consejería deberá ponerlo en conocimiento de la Fundación Orange lo antes posible para poder buscar una solución alternativa de común acuerdo.

e) Presentar a la Fundación Orange las facturas correspondientes a los materiales y equipos adquiridos para uso en el GarageLAB por valor de veinticinco mil (25.000,00) euros.

El plazo para la presentación de dichas facturas será de seis (6) meses a partir de la firma del Convenio.

f) Invitar a los representantes de la Fundación Orange y de aquellas entidades implicadas en el proyecto a las conferencias de prensa y a cualquier evento de comunicación que reúna a las entidades implicadas en el proyecto.

g) Garantizar la no inclusión en las comunicaciones a los medios de cualquier tipo relacionados con el proyecto de ninguna publicidad de terceros distinta de la Fundación Orange y/o demás personas o entidades que participen en el proyecto y relativa a las actividades y acciones objeto del presente Convenio.

h) Responsabilizarse de la seguridad tanto de los equipos y materiales facilitados por la Fundación Orange como de las personas que hagan uso de los mismos, por lo que se obliga a mantener un control de acceso al aula destinada a la formación y al emplazamiento de los equipos y el material y a supervisar el buen uso de los mismos por todo el personal docente y el alumnado involucrados en el proyecto con el fin de garantizar su correcta utilización, así como la seguridad de los usuarios de dichos equipos y materiales y evitar un uso no autorizado o incorrecto de los mismos y que puedan producirse lesiones o daños en estos y en las personas que los utilizan.

i) Colaborar en la medición de impacto del proyecto, en las acciones de voluntariado y aportando testimonios del alumnado, profesorado, directoras o directores y cualesquiera otras personas involucradas que puedan dar su testimonio y aportar su experiencia. Asimismo se compromete a participar activamente en la comunidad formada por los diferentes GarageLAB del territorio español.

j) Emitir informes relativos a las actividades del proyecto con una periodicidad trimestral que serán entregados a la Fundación Orange con dicha periodicidad.

k) Poner a disposición un aula con conexión wifi y proyecto en el IES Valsequillo para el desarrollo de las formaciones.

2.2. Obligaciones de la Fundación Orange:

a) Financiar la ejecución del presente Convenio de conformidad con la cláusula tercera del mismo.

b) Entregar al IES Valsequillo las aportaciones en especie para utilizar en el entorno GarageLAB (placa identificativa, PVC para colocar en lugar visible, vinilos para cristales...), así como un kit GarageLAB para el alumnado.

c) Impartir formación al IES Valsequillo en temas de innovación y fabricación digital, cuyo contenido y calendario se definirá en colaboración con dicho centro educativo. La formación incluirá un conjunto de cursillos online impartidos por expertos de este ámbito. Este conjunto de cursos de introducción a la fabricación digital para docentes ofrece un primer contacto con la filosofía FabLab, el contexto maker, la representación de proyectos mediante programación y software 2D/3D, así como su posterior fabricación física centrada en tecnologías de corte láser, prototipado electrónico e impresión 3D. El objetivo es que el conjunto de bloques formativos aporte a los profesores toda la teoría, información, experiencia y herramientas tanto a nivel técnico como a nivel conceptual que les servirán como marco estructural para impartir clases y generar sus propios contenidos docentes.

d) Ayudar con aquellos medios materiales y humanos que estime convenientes en cada momento a la transformación del espacio/aula destinada al GarageLAB en las instalaciones del IES Valsequillo, trabajando en la concepción y diseño del mismo para que favorezca el diálogo entre los participantes y que el alumnado y el profesorado lo sientan como espacio propio. Para ello se realizarán talleres metodológicos, de dinamización, coaching y de auto-fabricación en el que participarán tanto el alumnado como el profesorado.

e) Ofrecer una metodología pedagógica basada en el “Design Thinking” y enfocada en el aprendizaje basado en proyectos, a través de formaciones y sesiones de acompañamiento

online: lo que implica la colaboración y participación activa del alumnado, profesorado, los centros y las entidades educativas e instituciones.

f) Destinar sus equipos, así como la ejecución del día a día del proyecto por parte de un Project Manager con dedicación parcial a lo largo del curso.

Tercera.- Financiación.

Para acometer los gastos derivados de la ejecución del presente Convenio de Cooperación, la Fundación Orange realizará una aportación de veinticinco mil (25.000,00) euros al centro educativo público IES Valsequillo.

Para la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, de la suscripción del presente Convenio de Cooperación no se derivan obligaciones económicas.

Cuarta.- Vigencia.

El presente Convenio de Cooperación tendrá una vigencia de tres (3) años, transcurridos a partir de la firma del mismo.

No obstante, la vigencia del presente Convenio podrá prorrogarse con la conformidad de las partes, de forma expresa por periodos sucesivos, teniendo en cuenta los límites previstos en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, previa tramitación del correspondiente procedimiento. Dicha prórroga deberá plasmarse en la correspondiente adenda.

Quinta.- Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del desarrollo de este Convenio, se constituye una Comisión paritaria mixta, integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes, que establecerá de común acuerdo las normas relativas a su funcionamiento. A esta Comisión le corresponden, entre otras funciones, las siguientes:

- Concretar las fechas y lugares de celebración de los talleres, garantizando la adecuada coordinación y desarrollo de las actividades.
- La vigilancia y seguimiento de las actuaciones objeto del presente Convenio.
- El dictado de aquellas instrucciones que se estimen necesarias para garantizar la correcta ejecución de las actuaciones.
- Resolver cuestiones interpretativas relativas a la interpretación del Convenio.
- Informar a las partes de las incidencias acaecidas durante la ejecución del Convenio.
- Proponer la modificación de los términos del Convenio, proponer la prórroga de su vigencia o, en su caso, instar a la denuncia.

Durante la vigencia del Convenio, se establece que la referida Comisión se reunirá, a requerimiento de cualquiera de las partes, para tratar de aquellos asuntos que por su urgencia o especificidad requieran atenderse de modo inmediato. En todo caso, las decisiones que se adopten en su seno se adoptarán mediante consenso. De las reuniones se extenderán las correspondientes actas que deberán ser firmadas por los asistentes.

Los miembros de la Comisión, en su caso, darán cuenta del resultado de su gestión a las respectivas entidades.

La asistencia a estas sesiones por parte de las personas designadas en representación de la Consejería, se dispondrá entre las acciones propias del desempeño de su trabajo, y no conllevará el cobro de indemnizaciones establecidas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio.

Sexta.- Notificaciones.

Cualquier notificación o comunicación que deba efectuarse de acuerdo con, o como consecuencia de, las cláusulas de este Convenio, se hará por escrito y será remitida por sede electrónica, correo electrónico o por cualquier medio que permita acreditar la recepción, el contenido y la fecha de envío y/o recepción, a las direcciones que se señalan a continuación:

Por la Consejería:

Personas de contacto: María Delia Santana Martel.

Dirección: calle Maestro D. José Santana, 4, 35217-Valsequillo, Las Palmas.

Teléfono: 928570750.

E-mail: msanmara@gobiernodecanarias.org

Por la Fundación Orange:

Persona de contacto: Angélica Bautista Gris.

Dirección: Parque Empresarial La Finca, edificio 7, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Teléfono: 656 16 11 13.

E-mail: angelica.bautista@masorange.es

Cualquier cambio en las direcciones señaladas deberá ser notificado previamente a la otra parte mediante el sistema establecido en la presente cláusula.

Séptima.- Comunicación, información y publicidad.

Las partes consideran de interés difundir los objetivos y las actividades desarrollados en el marco del presente Convenio.

A este fin, participarán en términos de equivalencia en los actos de presentación, recepción o inauguración derivados de actuaciones contempladas en el presente Convenio,

a cuyo efecto se mantendrán informados, con la antelación suficiente a la celebración de los mismos.

En todas las acciones de publicidad, información o divulgación que se realicen en relación con las actuaciones objeto del presente Convenio, será obligatoria la referencia a las entidades intervinientes de acuerdo con sus respectivas normas de identidad corporativa.

A tal fin, se deberá cumplir con las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las normas para su mantenimiento y utilización.

Octava.- Propiedad intelectual e industrial.

En ningún caso las cláusulas del presente Acuerdo suponen la cesión o transmisión de cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad de cada una de las partes, salvo los específicamente señalados en el mismo. Las partes declaran aceptar expresamente que no ostentarán derechos sobre los materiales, bases de datos o cualesquiera otros recursos físicos o digitales que la otra parte pudiera poner a su disposición durante la vigencia del Acuerdo, más allá de los otorgados para realizar la colaboración y difusión acordada.

Las partes reconocen que todos los materiales fotográficos, audiovisuales o de otro tipo que generen en cualquier soporte o medio cada una de ellas con motivo de la colaboración objeto del presente Acuerdo serán titularidad de la parte que los genere por el tiempo máximo permitido por la Ley. A estos efectos, la parte titular del material otorgará a la otra parte un derecho de uso sobre el mismo con carácter gratuito y no exclusivo para su reproducción y puesta a disposición tanto en la intranet de la otra parte, cuyo acceso esté permitido a los formadores y alumnas y alumnos. Cualquier utilización de los materiales distinta a la aquí autorizada requerirá la aprobación previa y por escrito de la parte titular de los mismos y se realizará en los términos y condiciones que acuerden las partes en cada momento.

Novena.- Modificación, extinción y resolución.

La modificación de lo previsto en el presente Convenio deberá observar el cumplimiento de la normativa en materia de actividad convencional de las administraciones públicas, debiendo seguir las disposiciones materiales y procedimentales que al respecto resulten aplicables.

El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Son causas de resolución del presente Convenio:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes firmantes manifestado de forma expresa y escrito.

c) El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones y compromisos asumidos, que deberá seguir los trámites previstos en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. A estos efectos, se requiere previo requerimiento a la parte incumplidora, la cual dispondrá de un plazo de 30 días a partir de la recepción de dicho requerimiento para subsanar sus obligaciones y compromisos.

d) La voluntad unilateral de una de las partes, comunicada a la otra parte de forma fehaciente y por escrito con una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha en que haya de surtir los efectos.

e) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

f) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

La resolución del Convenio no eximirá de las obligaciones ya contraídas por cualquiera de las partes y, entre estas, las que afecten a los expedientes cuya tramitación no haya finalizado.

Décima.- Sobre reproducción de las jornadas.

En atención a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para el estricto cumplimiento de las mismas, las partes firmantes, en la toma, grabación y reproducción de imágenes, deberán contar con el consentimiento otorgado en las condiciones y con los requisitos exigidos en las disposiciones legales anteriormente mencionadas.

Decimoprimera.- Protección jurídica del menor.

Con relación al artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio de 2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el objeto de este Convenio no implica contacto habitual con alumnado menor de edad por parte de cualquier persona relacionada con las entidades que suscriben el presente Convenio.

Decimosegunda.- Protección de datos y deber de sigilo.

En la ejecución del Convenio deberá respetarse en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales.

Sin perjuicio de lo anterior, para el desarrollo del presente Convenio no se prevé la realización de actividades de tratamiento de datos personales ni de cesiones o transferencias de datos personales, salvo lo relativo a la identificación de los representantes de las

partes, cuyos datos serán conservados durante el tiempo de vigencia del Convenio y, con posterioridad, por el tiempo de prescripción de las acciones civiles, mercantiles, penales y administrativas. Transcurridos los plazos de prescripción legal, los datos serán destruidos. Dichos datos no serán cedidos, salvo por obligación legal.

Las partes se comprometen a preservar la confidencialidad de los datos personales a los que ocasionalmente pueda tener acceso, comunicando a la otra parte esta circunstancia, a los efectos de que se pueda determinar la procedencia o no de efectuar un encargo de tratamiento de datos personales.

En todo caso, estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este Convenio.

Todo el personal de las partes, adscrito o no a la ejecución del presente Convenio, que, por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, ocasionalmente tenga acceso a cualquier dato personal, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto, aun cuando dejare de prestar servicios para dicha entidad.

A los efectos de cualquier consulta, aclaración o incidencia al respecto, las partes pueden dirigirse a sus respectivos Delegados de Protección de datos:

Datos del Delegado de Protección de Datos de la Consejería:

Dirección: Avenida Buenos Aires, n.º 5, Santa Cruz de Tenerife.

E-mail: dpd.educacion@gobiernodecanarias.org

Datos del Delegado de Protección de Datos de la Fundación Orange:

Dirección: Parque Empresarial La Finca, edificio 7, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

E-mail: dpo@masorange.com

Decimotercera.- Relación entre las partes.

Las partes establecen que, en ningún momento, existirá relación laboral entre las partes. Asimismo, cada una de las partes actuará como una entidad o personalidad jurídica independiente de la otra y, por tanto, ninguna de las estipulaciones de este acuerdo podrá ser interpretada en el sentido de que la misma pretenda constituir relaciones de asociación, sociedad, “joint venture” o cualesquiera otras similares entre ambas partes.

En consecuencia, ninguna de las partes estará autorizada para representar o pretender en cualquier forma actuar en representación de la otra parte, por lo que ninguna de ellas está facultada para otorgar documento o contrato alguno en nombre de la otra estableciendo derechos u obligaciones, ni cualquier otro compromiso.

Decimocuarta.- Conservación.

En el caso de que alguna de las cláusulas, o previsiones del presente Convenio fueran declaradas nulas de pleno derecho o anuladas, o por cualquier otro motivo devinieran inválidas o ineficaces, no por ello dejará de tener validez y eficacia el resto del Convenio, sino que el mismo tendrá validez sin dichas cláusulas.

Decimoquinta.- Régimen jurídico.

El régimen jurídico de los convenios de cooperación se encuentra recogido, con carácter general, en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que los define en su artículo 47 como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, Organismos Públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes o a las Universidades públicas, entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

Asimismo, resulta de aplicación el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por su parte, está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo dispuesto en su artículo 6.2, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de la misma para resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y aplicación del Convenio.

Decimosexta.- Jurisdicción.

Respecto a las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación, el cumplimiento y la eficacia del presente Convenio, que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula quinta del mismo, se sustanciarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a sus normas de competencia y procedimiento, siendo la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el órgano jurisdiccional competente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.n) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento.- Por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Hipólito Alejandro Suárez Nuez.- Por la Fundación Orange, Daniel Morales Gutiérrez.